

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 971

20 de enero de 2026

Presentado por el señor Morales Rodríguez

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para crear la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios estéticos y ~~Sueroterapia~~ en Puerto Rico” a los fines de establecer política pública; regular los procedimientos estéticos ~~y de sueroterapia~~; requerir licencias; crear la “Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico”, determinar su composición, delimitar sus deberes, facultades y operación; regular la educación y competencias requeridos; establecer los límites y prohibiciones de la práctica; imponer la obligación de consentimiento informado; establecer controles de publicidad y mercadeo; establecer disposiciones sanitarias y transitorias; regular el reporte de complicaciones adversas; disponer facultad de realizar inspecciones; establecer penalidades y reglamentación; con el propósito de garantizar que los servicios estéticos se realicen en un ambiente seguro, regulado y transparente, alineado con los estándares internacionales más exigentes en materia de salud pública y protección del paciente y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos años, Puerto Rico ha experimentado un crecimiento sostenido en la prestación de servicios dirigidos al cuidado y embellecimiento de la piel. La expansión de centros de estética, el desarrollo de nuevas tecnologías y el aumento en la demanda de procedimientos cosméticos han diversificado los servicios disponibles al consumidor. No obstante, este desarrollo también ha revelado la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme que establezca claramente quiénes pueden ejercer la estética, cuáles son las competencias requeridas, qué

procedimientos se encuentran autorizados y qué controles deben observar los establecimientos dedicados a esta actividad.

La práctica de la estética incide directamente sobre la piel y el bienestar de las personas. Aun cuando determinados procedimientos sean de naturaleza no invasiva, su ejecución sin preparación académica adecuada, capacitación técnica, protocolos de higiene o equipos debidamente mantenidos puede provocar lesiones, infecciones, reacciones adversas y otras complicaciones. De igual manera, la utilización de productos o tecnologías fuera de su indicación autorizada, así como la realización de actos reservados a profesionales de la salud, representa un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.

La ausencia de criterios uniformes también genera incertidumbre para los propios profesionales de la estética, las instituciones educativas, los centros de servicios y los consumidores. Resulta necesario, por tanto, delimitar el alcance de la práctica estética y distinguirlo de los procedimientos invasivos y de aquellos actos que, por disposición de ley, corresponden exclusivamente a médicos, dentistas, enfermeros u otros profesionales de la salud debidamente autorizados. Esta delimitación protege al público, fortalece el ejercicio legítimo de la profesión y evita que la reglamentación pueda interpretarse como una autorización para practicar la medicina sin licencia.

Con ese propósito, esta Ley crea la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico, adscrita a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud del Departamento de Salud. Su composición integra al Secretario de Salud, tres representantes del sector de servicios estéticos, un médico y dos representantes del ámbito educativo uno de instituciones de educación superior y otro de institutos técnicos o vocacionales postsecundarios. Esta participación plural permitirá atender la regulación desde las perspectivas de salud pública, práctica profesional y formación académica.

La Junta tendrá a su cargo la evaluación y expedición de licencias profesionales, la administración de exámenes de reválida, la adopción de normas éticas, la atención de querellas y la imposición de medidas disciplinarias, con las garantías del debido proceso de ley. Asimismo, colaborará con el Departamento de Salud en la implantación de la política pública y ejercerá las facultades de reglamentación, fiscalización y asesoramiento que esta Ley le confiere.

La medida establece un sistema progresivo de formación y licenciamiento compuesto por tres niveles: Estética Facial, Estética Integral y Estética Avanzada. Cada nivel contará con horas mínimas de preparación, competencias curriculares y un alcance profesional definido. La Junta de Instituciones Postsecundarias conservará su autoridad sobre el licenciamiento y la evaluación de los programas académicos, conforme a la Ley Núm. 212-2018, mientras la Junta Examinadora podrá recomendar las competencias clínicas y los estándares profesionales necesarios para una práctica segura.

De igual forma, se dispone que el personal docente cuente con competencias y credenciales correspondientes a un nivel superior al que imparte. Para mantener actualizados los conocimientos y destrezas profesionales, toda persona que practique la estética deberá completar no menos de veinticuatro horas de educación continua cada tres años, en materias relacionadas con el control de infecciones, bioseguridad, asepsia, aparatología, nuevas tecnologías y otros asuntos pertinentes a la seguridad del consumidor.

La implantación del nuevo régimen regulatorio se realizará de manera ordenada y respetuosa de las licencias, certificaciones, autorizaciones y derechos previamente adquiridos. A esos fines, la Junta establecerá un procedimiento uniforme para reconocer y convalidar la experiencia profesional, la preparación académica, las certificaciones, los adiestramientos especializados y la educación continua obtenidos en instituciones debidamente autorizadas. Esta transición no ampliará el alcance profesional previamente reconocido ni permitirá la realización de procedimientos invasivos o de actos reservados por ley a otras profesiones de la salud.

La Ley también establece requisitos de licenciamiento para los centros de servicios estéticos, pólizas de seguro, condiciones de salubridad e infraestructura, inspecciones y registros públicos. Además, exige capacitación para el uso seguro de los equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, calibración periódica y bitácoras disponibles para fiscalización. Tales controles procuran que la tecnología utilizada se mantenga dentro de los parámetros del manufacturero, de la reglamentación aplicable y del nivel de competencia del profesional autorizado.

Como garantías adicionales, se requiere el consentimiento informado del cliente, se regula la publicidad y el mercadeo, se ordena el reporte de complicaciones adversas y se establecen sanciones administrativas proporcionales a la gravedad de cada infracción. El Departamento de

Salud tendrá facultad para inspeccionar y asegurar el cumplimiento sanitario, mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor podrá fiscalizar las prácticas comerciales, la publicidad y las representaciones dirigidas al público dentro del ámbito de su jurisdicción.

La Constitución de Puerto Rico y la Ley Orgánica del Departamento de Salud encomiendan al Estado la protección de la salud pública. En cumplimiento de esa responsabilidad, corresponde establecer controles razonables que armonicen el libre ejercicio de la profesión y la actividad empresarial con la seguridad, la información y el bienestar de los consumidores. La regulación aquí dispuesta no persigue obstaculizar la práctica legítima de la estética, sino dotarla de estándares uniformes, mecanismos de rendición de cuentas y reconocimiento profesional.

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa estima necesario adoptar una política pública integral para regular los servicios estéticos en Puerto Rico, fortalecer la preparación y fiscalización de sus profesionales, delimitar los procedimientos autorizados, preservar la continuidad ordenada del ejercicio profesional y garantizar que los servicios se ofrezcan en condiciones seguras, transparentes y compatibles con la protección de la salud pública.

~~En los últimos años, Puerto Rico ha presenciado una proliferación acelerada de negocios dedicados a la prestación de servicios estéticos, tales como clínicas de medicina estética, centros de “med spa”, establecimientos de sueroterapia intravenosa, inyectables cosméticos, tratamientos mínimamente invasivos y otros procedimientos dirigidos a la apariencia física. Aunque esta expansión responde, en parte, a cambios culturales, al auge de las redes sociales y a una mayor demanda por tratamientos rápidos y aparentemente inocuos, también ha generado serias preocupaciones en cuanto a la protección de la salud pública, la calidad de los servicios y la ausencia de parámetros regulatorios claros que definan quién puede ofrecer estos tratamientos, en qué condiciones y con qué supervisión profesional.~~

~~La experiencia comparada demuestra que este fenómeno no es exclusivo de Puerto Rico. En los Estados Unidos, el número de “medical spas” se ha multiplicado de manera dramática: se estima que pasaron de alrededor de mil seiscientos establecimientos en 2010 a más de diez mil quinientos en 2023, ofreciendo de forma masiva inyecciones de~~

toxina botulínica, rellenos dérmicos, tratamientos láser y otros servicios cosméticos en un entorno donde el marco regulatorio es fragmentado y desigual entre estados. Paralelamente, las estadísticas de la American Society of Plastic Surgeons reflejan que los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos han tenido el crecimiento más acelerado dentro del sector estético, con un aumento aproximado de siete por ciento en 2023, y más de veinticinco millones de procedimientos mínimamente invasivos reportados en un solo año. A nivel global, se estima que más del ochenta por ciento de las intervenciones estéticas corresponden ya a procedimientos mínimamente invasivos y que el mercado de tratamientos no invasivos podría alcanzar cerca de ciento setenta mil millones de dólares para el año 2030.

Es menester resaltar que, dicho crecimiento no ha estado exento de riesgos. Diversos estudios y reportes señalan que muchas de las complicaciones asociadas a inyectables y otros procedimientos no quirúrgicos se vinculan a prácticas realizadas por personal sin la formación anatómica ni la capacitación adecuada. En los Estados Unidos, la Federal Drug Administration (FDA) ha tenido que emitir advertencias sobre el uso de productos estéticos no aprobados o falsificados, tras recibir informes de eventos adversos serios. De igual forma, reportajes especializados han documentado que, ante un marco regulatorio laxo, existen “med spas” que operan sin supervisión médica adecuada ni controles suficientes.

El ámbito de la sueroterapia y de las clínicas de hidratación intravenosa representa otro foco de atención. A medida que se han popularizado los llamados “IV bars”, las autoridades reguladoras federales y estatales han recibido quejas y reportes de eventos adversos graves, incluyendo infecciones y complicaciones asociadas a la administración de mezclas intravenosas sin la debida evaluación clínica o bajo condiciones de preparación estéril dudosa. La FDA ha expresado preocupación sobre prácticas de compounding y mezcla de vitaminas en bolsas de infusión llevadas a cabo por clínicas de sueroterapia donde no siempre existe un profesional licenciado para evaluar al paciente y prescribir los productos.

Por otra parte, la experiencia europea ofrece ejemplos claros de cómo la ausencia de regulación robusta en intervenciones estéticas no quirúrgicas puede traducirse en riesgos para la población. En respuesta a complicaciones graves, la Unión Europea reforzó su marco regulatorio mediante el Reglamento de Dispositivos Médicos (EU MDR), que impone requisitos estrictos de evaluación y certificación para productos como los rellenos dérmicos. El Reino Unido también ha desarrollado un sistema de licencias específico para procedimientos cosméticos no quirúrgicos, ante el aumento de casos de reacciones adversas y la distribución de productos no autorizados.

Estos desarrollos internacionales evidencian que los servicios estéticos y de sueroterapia, aunque se presenten como procedimientos de “bajo riesgo”, implican intervenciones sobre el cuerpo humano que pueden acarrear complicaciones serias si no se realizan bajo estándares clínicos adecuados, con productos autorizados y por personal con formación apropiada. Asimismo, demuestran que los sistemas jurídicos más avanzados se han visto obligados a revisar y fortalecer sus marcos regulatorios para evitar prácticas negligentes o peligrosas.

En Puerto Rico, aun cuando no se cuenta con un registro integral actualizado, la realidad demuestra un incremento notable y desordenado de clínicas estéticas, centros de inyectables y negocios de sueroterapia, muchos de ellos fuera de parámetros médicos tradicionales. Esta expansión, sin un marco regulatorio específico, abre la puerta a procedimientos con potencial riesgo sin criterios uniformes sobre infraestructura, formación del personal, supervisión médica, responsabilidad profesional, manejo de complicaciones o trazabilidad de productos.

Ante este panorama, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene el deber de actuar. Resulta indispensable establecer, por vía estatutaria, una estructura clara que defina qué constituye un servicio estético regulado; delimite los procedimientos que requieren supervisión médica; exija licencias y registros; imponga obligaciones de consentimiento informado; regule la adquisición y uso de productos inyectables y soluciones intravenosas; y establezca controles frente a la publicidad engañosa.

~~La presente medida busca armonizar la libertad de empresa y el legítimo interés del consumidor con la obligación del Estado de garantizar que dichas intervenciones se realicen en un ambiente seguro, regulado y transparente, alineado con los estándares internacionales más exigentes en materia de salud pública y protección del paciente.~~

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título de la Ley

Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y ~~Sueroterapia~~ en Puerto Rico”.

Artículo 2.- Declaración de Política Pública

Es la política pública del Estado velar por la salud pública de sus ciudadanos. De igual modo, esta Ley tiene el propósito de salvaguardar y proteger la vida, la salud y el bienestar de las personas que utilizan los servicios de esteticismo, por medio de disposiciones adecuadas para la obtención de licencias y la promulgación de regulación para fomentar las prácticas óptimas de dicha disciplina. El ~~gobierno~~ Gobierno de Puerto Rico reconoce la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio uniforme y robusto para todas las intervenciones estéticas no quirúrgicas, inyectables cosméticos, ~~terapias intravenosas~~ y demás procedimientos afines. Será prioridad salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de los pacientes mediante estándares claros de operación, ~~supervisión profesional,~~ capacitación, trazabilidad de productos y condiciones mínimas de infraestructura y salubridad.

Artículo 3 — Definiciones

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) Centro de servicios estéticos ~~o estética médica~~ – Todo establecimiento comercial, clínica, “med spa”, ~~centro de suero terapia~~ o negocio que ofrezca procedimientos estéticos, inyectables, ~~terapias intravenosas~~ o tratamientos cosméticos regulados por esta Ley, excepto las oficinas o consultorios dedicados a la práctica de la medicina en los cuales exclusivamente presten servicio uno o varios médicos o profesionales que hayan obtenido una licencia de parte de la “Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” o las oficinas dentales conforme la Ley Núm. 75 del 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta Dental Examinadora”. De igual forma, se excluye de esta definición las clínicas o áreas de práctica supervisada de las instituciones postsecundarias con licencia de autorización de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), en las cuales los estudiantes realicen prácticas como parte de su programa de estudios bajo la supervisión directa de instructores debidamente cualificados; disponiéndose que dichas áreas cumplirán con los protocolos sanitarios y de control de infecciones que establezca el reglamento adoptado al amparo de esta Ley.

(b) Complicación adversa – Cualquier reacción, evento clínico, infección, lesión, complicación o deterioro en el estado de salud del paciente asociado-directa o indirectamente a un procedimiento estético ~~o terapia intravenosa~~ realizado en un centro de servicios estéticos regulado, ya sea inmediata o tardía.

(c) Consentimiento informado – Proceso mediante el cual el ~~paciente~~ cliente, ~~tras recibir~~ recibe del profesional autorizado información clara, comprensible y completa,

1 relacionada a la naturaleza del procedimiento al cual se somete, sus beneficios
2 razonablemente esperados, riesgos previsibles, alternativas disponibles, tiempo de
3 recuperación, posibles complicaciones, posibilidad de requerir tratamiento adicional,
4 información del producto utilizado, entre otros; de forma tal que pueda tomar una decisión
5 inteligente e informada, y que culmina con el consentimiento ~~consiente~~ por escrito de la
6 realización de un procedimiento estético ~~o de sueroterapia~~ conforme a las
7 disposiciones de esta Ley, incluyendo riesgos, alternativas y posibles complicaciones.

8 (d) Departamento de Salud – Agencia gubernamental creada bajo la Ley Núm. 81 del 14 de
9 marzo de 1912, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de
10 Salud”.

11 (e) Departamento de Asuntos del Consumidor – Agencia gubernamental creada bajo la Ley
12 Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del
13 Departamento de Asuntos del Consumidor”.

14 (f) Esteticista – Se refiere a la persona que se dedica a realizar procedimientos estéticos para
15 embellecer la piel del rostro y del cuerpo con la ayuda de sus manos o el uso de aparatos o
16 aplicaciones mecánicas, eléctricas o de cualquier otra naturaleza. Entre los procedimientos
17 que realiza comprenden los faciales, micropunción, depilación u otros procedimientos
18 superficiales o técnicas que actúen a nivel epidérmico o dérmico superficial sin interrupción
19 estructural.

20 (g) Evento adverso- significa cualquier acontecimiento, suceso médico desfavorable, lesión,
21 síntoma clínico negativo o resultado perjudicial asociado con el uso de un producto o

proceso estético, independientemente de que se considere o no relacionado causalmente con el proceso o producto.

(h) Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica – Entidad creada bajo la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, adscrita al Departamento de Salud.

(i) Junta de Instituciones Postsecundarias o “JIP”- organismo adscrito al Departamento de Estado que otorga licencias a las escuelas técnicas, vocacionales y universidades, creado en virtud de la Ley Núm. 212-2018.

(j) Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico o Junta- entidad adscrita a División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud del Departamento de Salud creada para ejecutar y viabilizar la política pública relacionada a los servicios estéticos establecida mediante esta Ley.

(k) Médico – Significa una persona autorizada para ejercer la medicina y cirugía en Puerto Rico previa la obtención de una licencia por la “Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”.

(l) Licencia – Documento expedido a todo centro de servicios estéticos y/o profesional de la estética autorizado que cumpla con los requisitos establecidos por esta Ley y su reglamentación, mediante el cual se le autoriza a ofrecer y proveer procedimientos estéticos.

(m) Persona – Significa cualquier persona natural o jurídica.

~~(d)~~ (n) Procedimiento estético – Toda intervención no quirúrgica dirigida a modificar, mejorar o alterar la apariencia física mediante técnicas mínimamente

1 invasivas o no invasivas, tales como inyectables, rellenos dérmicos, toxina
2 botulínica, tratamientos láser, radiofrecuencia, micropunción, peelings químicos y
3 otros semejantes.

4 (o) Procedimiento estético invasivo – Se entenderá por tales aquellos procedimientos o
5 tratamientos médicos, destinados a modificar o remodelar estructuras corporales normales,
6 ablacionar/vaporizar, o remover tejido vivo, así como la utilización de la tecnología láser de
7 grado médico y ablativos. Estos también incluyen “peeling” químico de profundidad media
8 o profunda: exfoliación química cuyo protocolo esté destinado o sea razonablemente
9 previsible que produzca una lesión controlada que alcance la dermis papilar o niveles más
10 profundos. Su clasificación se determinará considerando, según aplique, el agente o
11 combinación de agentes, concentración, pH, relación pH/pKa, ácido libre disponible,
12 formulación o vehículo, número de capas, tiempo de contacto, neutralización, técnica,
13 protocolo del fabricante, profundidad tisular prevista y perfil de riesgo. La remoción de
14 tatuajes y manchas/pigmento en la piel con tecnología láser es considerada bajo esta
15 definición. Todo tratamiento que requiera penetración con una aguja se considera un
16 procedimiento invasivo, incluyendo esos que se utilizan para inyectar medicamentos y los
17 dispositivos médicos inyectables (como, por ejemplo, rellenos dermales, bioestimuladores,
18 potenciadores de la piel, y grasa autóloga). Bajo esta definición, también se incluyen los
19 tratamientos de microagujas/micropunción que penetren a una profundidad igual o mayor
20 a medio (.5) milímetro.

21 (p) Procedimiento estético no invasivo – Se entenderá como procedimiento estético
22 orientado a mejorar la apariencia física que no requiera penetración quirúrgica, no implique

ablación o destrucción de tejido vivo, ni produzca modificación estructural permanente de las estructuras corporales. Esto incluye tratamientos tópicos y exfoliaciones químicas muy superficiales y superficiales cuyo protocolo permanezca dentro de la profundidad y perfil de riesgo autorizados para la práctica estética. La clasificación de una exfoliación química no se determinará exclusivamente por su porcentaje de concentración. Los tratamientos de microagujas/micropunción que se consideran no invasivos serán aquellos que penetren una profundidad menor a medio (.5) milímetro.

~~(e) (q)~~ Producto regulado – ~~Todo inyectable, medicamento, solución intravenosa, dispositivo o material utilizado en procedimientos estéticos o terapias intravenosas que esté aprobado por la FDA o por las autoridades regulatorias equivalentes según corresponda.~~ Todo inyectable, cosmético, medicamento, dispositivo médico, material o producto utilizado en un procedimiento sujeto a esta Ley que se encuentre legalmente comercializado y cumpla con los requisitos federales y estatales aplicables a su categoría, indicación, etiquetado y uso.

(r) Profesional de un centro de servicios estéticos – Toda persona natural que ostente una licencia o autorización profesional vigente por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico que le habilite legalmente a practicar procedimientos estéticos, conforme al alcance y limitaciones establecidas en la Ley o reglamentación aplicable.

~~(f)~~ (s) Profesional autorizado – ~~Médico~~, enfermero graduado, enfermero practicante, asistente médico, dentista u otro profesional de la salud debidamente licenciado por las juntas examinadoras correspondientes y facultado por ley para realizar procedimientos específicamente autorizados.

1 ~~(e)~~ (t) Salud – Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
2 la ausencia de afecciones o enfermedades.

3 (u) Tecnología láser ablativa (estrictamente para uso médico) - significa aquella
4 aparatólogía que vaporiza, parcial o totalmente la epidermis y tiene la capacidad de penetrar
5 parcialmente la dermis, produciendo una lesión controlada del tejido cutáneo. La tecnología
6 ablativa interrumpe la barrera de la piel y la emisión de productos biológicos (sangre) es
7 algo sumamente común y hasta cierto punto un efecto esperado/deseado de estos
8 procedimientos, dependiendo del largo de onda del dispositivo de láser ablativo a utilizarse.

9 (v) Tecnología láser no ablativa permitida (para uso por esteticistas y médicos por igual) –
10 significa aquella aparatólogía de láser que a su capacidad máxima no sea capaz de emitir
11 pulsos de duración inferior a un microsegundo y no sea capaz de producir emisión
12 coherente monocromática (laser) que cause lesión térmica o foto acústica al tejido por debajo
13 de la dermis papilar, exceptuando tratamientos de reducción permanente del vello. El uso
14 de tecnología láser no ablativa para reducción permanente del vello será limitado a los
15 parámetros explícitamente indicados por el fabricante para esta indicación. Esto
16 también incluye la aparatólogía de luz pulsada intensa en parámetros cosméticos y
17 aparatólogía de amplio espectro dentro de los parámetros seguros, establecidos por la FDA,
18 las recomendaciones del fabricante y la reglamentación del Departamento de Salud.

19 (w) Tecnología láser no ablativa prohibida para uso por esteticistas (estrictamente para uso
20 médico): significa aquella aparatólogía de láser que sea capaz de emitir pulsos de duración
21 inferior a un microsegundo y sea capaz de producir emisión coherente monocromática
22 (laser) que cause lesión térmica o foto acústica al tejido por debajo de la dermis papilar. En

referencia a la aparatología no ablativa láser para la reducción permanente del vello, se prohíbe el uso del mismo utilizando parámetros fuera de los explícitamente indicados por el fabricante para dicha indicación de reducción permanente del vello. La remoción de tatuajes y manchas/pigmento en la piel con tecnología láser es considerada bajo esta definición.

~~(g) Sueroterapia — Administración intravenosa de soluciones, vitaminas, medicamentos o mezclas preparadas con el fin de hidratación, recuperación metabólica, bienestar general o propósitos afines, independientemente de su finalidad estética o terapéutica.~~

~~(h) Supervisión médica — Relación profesional en la cual un médico autorizado y con licencia vigente supervisa, evalúa y asume responsabilidad por los procedimientos estéticos y terapias intravenosas realizados en un establecimiento sujeto a esta Ley.~~

Artículo 4.- Licencia Obligatoria para centro de servicios estéticos

Todo centro de servicios estéticos ~~o sueroterapia~~ deberá obtener una Licencia de Operación emitida por el Departamento de Salud. Dicha licencia será renovada cada ~~dos~~ (2) tres (3) años y estará sujeta a inspecciones, requisitos de infraestructura, y cumplimiento sanitario ~~y supervisión médica~~ conforme a las disposiciones y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud de Puerto Rico. A partir de la vigencia de la presente Ley, ninguna persona podrá dedicarse en Puerto Rico al ejercicio del esteticismo, ni alegar capacidad para ello, sin antes haber obtenido una licencia al efecto, con arreglo a las disposiciones aquí establecidas.

Ninguna persona podrá realizar procedimientos estéticos a menos que sea un profesional de centros de servicios estéticos con licencia vigente expedida por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos. El profesional deberá actuar y ofrecer servicios únicamente dentro del alcance de su categoría profesional, conforme a esta Ley y a los términos y limitaciones de la licencia que le haya sido otorgada. Cualquier persona que realice tales procedimientos sin la licencia requerida incurrirá en violación de esta Ley y de las leyes de la Juntas Examinadoras correspondientes a cada licencia.

No será de aplicación este requisito a las clínicas o áreas de práctica supervisada de las instituciones postsecundarias con licencia de autorización de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), en las cuales los estudiantes realicen prácticas como parte de su programa de estudios bajo la supervisión directa de instructores debidamente cualificados.

Será requisito inherente para que un centro de servicios estéticos obtenga una licencia de operación que cuente con una póliza de seguro.

El Departamento de Salud mantendrá una base de datos pública en su página electrónica oficial con cada centro de servicios estéticos licenciado, la cual incluirá:

(a) el nombre legal del centro de servicios estéticos, si aplica, y el nombre comercial bajo el cual opera.

(b) La dirección comercial del centro de servicios estéticos y cada dirección donde pretende operar.

(c) El número de licencia emitido por el Departamento de Salud y el nombre del individuo designado como persona responsable del mismo.

(d) Status de la licencia del centro de servicios estéticos (si se encuentra al día, suspendida o cancelada).

Artículo 5.- Renovación de Licencia de centros de servicios estéticos

El Departamento de Salud establecerá los mecanismos necesarios para la recertificación cada ~~dos (2)~~ tres (3) años de los centros de servicios estéticos, disponiéndose que los requisitos se establecerán siguiendo un criterio uniforme.

Los procedimientos para la renovación de la licencia serán determinados por reglamento creado al amparo y conforme a las disposiciones de la presente Ley. Se dispone que será un requisito esencial evidencia de haber obtenido una póliza de seguro por impericia profesional

Artículo 6.- Cancelación o suspensión de licencia a centros de servicios estéticos– Motivos

Una licencia para un centro de servicios estéticos podrá ser cancelada o suspendida por el Departamento de Salud por una o varias de las razones siguientes:

(a) Por fraude o soborno en la obtención de una licencia o del permiso para pasar por un examen al efecto.

(b) Por una declaración falsa sobre un aspecto material de una solicitud o declaración o certificación requeridas con arreglo a esta Ley.

(c) Por incompetencia. Para efectos de este Artículo, constituirá incompetencia la falta de capacidad, conocimientos, preparación, destrezas, recursos o condiciones necesarias para que el centro de servicios estéticos preste, administre o permita la prestación de los servicios autorizados de manera segura, responsable y conforme a esta Ley y su reglamentación.

La determinación de incompetencia podrá fundamentarse, entre otras circunstancias, en una o más de las siguientes:

1. Permitir que se realicen procedimientos estéticos por personas que carezcan de la licencia, autorización, preparación académica, certificación, capacitación o competencia requerida para el procedimiento correspondiente.
2. Permitir que un profesional realice procedimientos fuera del alcance de la práctica autorizado por su licencia, categoría profesional o nivel de licenciamiento.
3. Incumplir con los requisitos mínimos de infraestructura, salubridad, higiene, asepsia, esterilización, bioseguridad o control de infecciones necesarios para la prestación segura de los servicios.
4. Utilizar, permitir la utilización o mantener en servicio equipos, dispositivos o aparatología estética sin el mantenimiento preventivo, correctivo, inspección o calibración requerida, o cuando estos presenten condiciones que razonablemente puedan comprometer la salud o seguridad del cliente.
5. Carecer del personal debidamente cualificado, de los protocolos de seguridad, de los mecanismos para atender emergencias o de aquellos recursos que sean requeridos por esta Ley o su reglamentación para los servicios que el centro esté autorizado a ofrecer.
6. Incumplir de manera reiterada con los protocolos, estándares de seguridad, procedimientos operacionales o medidas correctivas requeridas por el Departamento de Salud o la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico.

1 7. Mantener prácticas, condiciones operacionales o deficiencias que demuestren una
2 incapacidad sustancial para prestar los servicios autorizados conforme a los
3 estándares mínimos de competencia, seguridad y protección de la salud
4 establecidos en esta Ley.

5 8. Incurrir en cualquier otra conducta u omisión que, luego de la correspondiente
6 investigación y conforme a criterios objetivos establecidos mediante reglamento,
7 demuestre que el centro carece de la capacidad necesaria para ofrecer los servicios
8 para los cuales fue licenciado sin representar un riesgo indebido para la salud,
9 seguridad o bienestar de los clientes.

10 La determinación de incompetencia deberá estar sustentada en evidencia obtenida
11 mediante inspección, investigación, expediente administrativo u otros mecanismos
12 autorizados por esta Ley. Salvo aquellas circunstancias que justifiquen una acción
13 sumaria para proteger de manera inmediata la salud o seguridad pública, toda suspensión
14 o cancelación de licencia por este fundamento estará sujeta a notificación y a la
15 celebración del procedimiento administrativo correspondiente, conforme a las garantías
16 del debido proceso de ley.

17 (d) Por violación de cualquiera de las disposiciones de esta Ley o de las normas o reglamentos
18 promulgados a tenor del mismo o de las leyes y reglamentos aplicables.

19 Cuando se cancele una licencia, la misma no recobrará su antigua fuerza y vigor ni será de
20 nuevo extendida hasta que transcurra tres (3) meses de la fecha de la suspensión. Este término
21 podrá extenderse a seis (6) meses de incurrirse en una segunda violación que amerite suspensión
22 de la licencia nuevamente.

~~Artículo 5. Supervisión Médica Obligatoria~~

~~(a) Ningún procedimiento estético mínimamente invasivo ni ningún tipo de sueroterapia podrá realizarse sin la supervisión directa o delegada de un médico autorizado.~~

~~(b) El médico supervisor será responsable de:~~

- ~~—1. Evaluar al paciente previamente cuando el procedimiento lo amerite.~~
- ~~—2. Certificar la idoneidad del tratamiento.~~
- ~~—3. Revisar y firmar protocolos.~~
- ~~—4. Estar disponible para manejo de emergencias.~~

Artículo 7. - Creación de la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico

Para ejecutar y viabilizar la política pública establecida en esta Ley, se crea la “Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico”, en adelante denominada como la “Junta”, adscrita a la División de Licenciamiento de Médicos y Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Junta tendrá la responsabilidad de colaborar en la implantación de la política pública establecida mediante esta Ley, así como ejercer aquellas facultades de reglamentación, evaluación, fiscalización y asesoramiento que expresamente se le confieran.

Artículo 8. - Composición de la Junta

La Junta estará compuesta por los siguientes siete (7) miembros:

- (a) El Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, o su representante autorizado, quien será el Presidente de la Junta.

1 (b) Tres (3) representantes del sector de servicios estéticos, quienes deberán ser profesionales
2 debidamente autorizados para ejercer su profesión u oficio en Puerto Rico, según
3 corresponda, y contar con no menos de siete (7) años de experiencia acreditada en el
4 campo de la estética.

5 (c) Un (1) médico debidamente licenciado y autorizado para ejercer la medicina en Puerto
6 Rico, quien deberá contar con no menos de siete (7) años de experiencia profesional y
7 poseer conocimientos o experiencia relacionados con los procedimientos, tratamientos o
8 servicios regulados por esta Ley.

9 (d) Un (1) representante de Instituciones de Educación Superior (universidades o colegios
10 universitarios) que ofrezcan grados en las materias reguladas por esta Ley, quien deberá
11 contar con no menos de siete (7) años de experiencia en administración académica o
12 docencia en la disciplina.

13 (e) Un (1) representante de Institutos Técnicos o Vocacionales postsecundarios autorizados
14 que ofrezcan programas en las materias reguladas por esta Ley, quien deberá contar con
15 no menos de siete (7) años de experiencia en administración académica o docencia en la
16 disciplina.

17 Artículo 9. - Nombramiento y requisitos de los miembros de la Junta

18 Con excepción del Secretario de Salud, los miembros de la Junta serán nombrados por el
19 Gobernador de Puerto Rico y su designación será por el término de cuatro (4) años. No obstante,
20 inicialmente, el médico licenciado y uno (1) de los representantes del sector de servicios estéticos
21 serán nombrados por un término de cinco (5) años, de manera que no todos los nombramientos
22 venzan en la misma fecha.

Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos.

Toda persona nombrada para integrar la Junta deberá ser de reconocida capacidad profesional, contar con credenciales académicas y profesionales confiables, verificables y vigentes, según corresponda, y gozar de reconocida integridad, probidad, competencia y reputación profesional. Los miembros de la Junta deberán ser personas mayores de edad, ciudadanos de los Estados Unidos de América y residentes permanentes de Puerto Rico.

Además, los miembros deberán acreditar un mínimo de siete (7) años de experiencia en el área profesional, académica o técnica correspondiente a la representación para la cual sean nombrados.

Ninguna persona podrá ser nombrada o permanecer como miembro de la Junta cuando exista una circunstancia que comprometa, o razonablemente pueda aparentar comprometer, su independencia de criterio, imparcialidad o integridad en el desempeño de sus funciones. Los miembros estarán sujetos a las disposiciones éticas y sobre conflictos de intereses aplicables a los funcionarios públicos del Gobierno de Puerto Rico.

Los miembros de la Junta deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

(a) Antes de asumir las obligaciones del cargo, tendrán que juramentar y jurarán o afirmarán que están cualificados para servir bajo los estatutos aplicables.

(b) Antes de asumir las obligaciones del cargo será requisito el que firmen una declaración jurada de que no entrarán en conflicto de intereses como parte de sus acciones dentro de la Junta. Ningún miembro de la Junta, actuando en esa capacidad, participará en la toma de decisiones o tomará acción alguna que afecte sus propios intereses ya sean personales,

1 profesionales o pecuniarios, y/o los de algún familiar y/o compañero profesional y/o socio
2 de negocios.

3 Las vacantes que surjan en la Junta, que no sean por razón de la expiración del término
4 establecido por ley, serán cubiertas hasta la expiración del nombramiento de las personas
5 sustituidas, según el procedimiento establecido en este artículo. Los miembros de la Junta
6 ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión del mismo.

7 La Junta deberá procurar que sus determinaciones respondan primordialmente a la
8 protección de la salud, seguridad y bienestar de los clientes y consumidores, así como al
9 establecimiento de estándares uniformes para la prestación responsable de los servicios regulados
10 por esta Ley.

11 Artículo 10. – Destitución de Miembro(s) de la Junta

12 El Gobernador de Puerto Rico podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por
13 negligencia en el desempeño de sus funciones, incluyendo un patrón de ausencias injustificadas a
14 las reuniones de la Junta, por ineficiencia, incompetencia, negligencia crasa en el desempeño de
15 su profesión, por tener conflicto de intereses o violentar las normas éticas de la profesión y/o de la
16 propia Junta, por haber sido convicto de delito grave, o por suspensión, cancelación o revocación
17 de su licencia, o por cualquier otra causa justificada previa notificación.

18 Artículo 11. – Dietas y gastos de viaje

19 Los miembros de la Junta tendrán derecho al pago de una dieta de cincuenta (50) dólares
20 por día o fracción de día que comparezcan a reuniones de la Junta. Tendrán derecho al pago de
21 gastos de viajes por milla recorrida en que incurran para llevar a cabo su gestión según se
22 dispone en los reglamentos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.

El pago por viaje fuera de Puerto Rico se considerará a base de los méritos y necesidades de los mismos y a la disponibilidad de fondos.

Artículo 12. – Reuniones y Quórum

La Junta deberá celebrar reuniones no menos una (1) vez al mes o cuantas veces sea necesario para llevar a cabo sus funciones, previa convocatoria del Presidente. Las mismas deben realizarse dando fiel cumplimiento a esta Ley y a las reglas de procedimiento parlamentario adoptadas por la Junta.

El quórum quedará constituido por cuatro (4) de los siete (7) miembros que componen la Junta. Al momento de la votación se constatará el quórum.

Artículo 13. – Deberes y facultades de la Junta

La Junta tendrá facultades para:

(a) Adoptar un sello oficial el cual será utilizado para la tramitación de las licencias y demás documentos expedidos por la Junta.

(b) Elegir, en la primera reunión, un Vicepresidente por el término de dos (2) año, el cual ejercerá las funciones del Presidente cuando éste no pueda cumplir con ellas, así como cualesquiera otros oficiales según sea necesario; disponiéndose que no podrán ocupar dichos cargos por más de cuatro años consecutivos.

(c) Celebrar sesiones ordinarias para resolver sus asuntos oficiales; disponiéndose que deberá celebrar por lo menos una reunión ordinaria mensualmente y podrá celebrar, además, las reuniones adicionales que fueren necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.

- 1 (d) Celebrar reuniones de emergencia en cualquier momento, citadas por el Presidente o un
2 miembro, ante el requerimiento oficial de dos miembros de la Junta si es requerido para
3 dar cumplimiento a esta Ley.
- 4 (e) Aprobar el Código de Ética o realizar las enmiendas pertinentes conforme a las mejores
5 prácticas del esteticismo.
- 6 (f) Establecer mediante reglamento los requisitos de educación continua, seminarios, talleres,
7 adiestramientos, cursos cortos de cuarenta y cinco (45) horas o menos y que no
8 conduzcan a un diploma o certificado postsecundario, que no requieran el licenciamiento
9 de la Junta de Instituciones Postsecundarias, que podrán tomar los profesionales de la
10 estética y aprobar los cursos que se ofrezcan a tales fines.
- 11 (g) Recibir, evaluar, investigar y adjudicar las querellas, así como establecer los
12 procedimientos para ello.
- 13 (h) Interponer querellas motu proprio luego de advenir en conocimiento de violaciones a las
14 disposiciones de esta Ley.
- 15 (i) Emitir citaciones (subpoenas), administrar juramentos, recibir testimonios y conducir
16 vistas.
- 17 (j) Tomar medidas disciplinarias contra los profesionales que violenten esta Ley, los
18 reglamentos aprobados en virtud de esta o cualquiera de las leyes aplicables.
- 19 (k) Iniciar acciones de investigación motu proprio e imponer multas por violaciones a esta
20 Ley, los reglamentos aprobados en virtud de esta o cualquiera de las leyes aplicables.
21 Disponiéndose que la Junta no podrá imponer multas sin la previa celebración de una
22 vista.

- 1 (l) Establecer la reglamentación necesaria para la implantación de esta Ley.
- 2 (m) Preparar y administrar exámenes de reválida a ser aprobados para el ejercicio de la
3 profesión de esteticista en sus diversas modalidades. La preparación y administración de
4 dicho examen podrá delegarse mediante la contratación de los servicios profesionales a
5 entidades altamente cualificadas para ello, sin embargo, las preguntas del examen serán
6 preparadas por la Junta. La Junta preparará el banco de preguntas necesario para la
7 administración del examen de reválida, para esto podrá crear aquellos comités
8 evaluativos, consultivos o de profesorado que entiendan pertinentes o necesarios.
- 9 (n) Denegar o revocar cualquier licencia otorgada a algún profesional de la estética por
10 violaciones a las disposiciones de esta Ley o los reglamentos creados en virtud de esta. En
11 caso de que la Junta revoque o deniegue una licencia bajo este fundamento, deberá
12 notificar por escrito a la persona en cuestión de su derecho a apelar al Tribunal de
13 Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de
14 la revocación o denegatoria.
- 15 (o) Garantizar que, previo a la emisión de la licencia, el profesional cumpla con los requisitos
16 de educación según dispuestos en esta Ley para cada uno de los niveles de licenciamiento
17 establecido.
- 18 (p) Denunciar ante un Tribunal con competencia o solicitar interponer un interdicto contra
19 cualquier persona que incurra en actuaciones o prácticas que puedan constituir una
20 violación a esta Ley o que constituyan una práctica ilegal de la estética.
- 21 (q) Llevar un libro de actas de todas las incidencias de sus reuniones, sus procedimientos,
22 decisiones y resoluciones.

- 1 (r) Aprobar o denegar por justa causa las solicitudes de licencias y renovación de licencia.
- 2 (s) Llevar un registro de las licencias expedidas, suspendidas o canceladas por cada uno de
3 los niveles de licenciamiento establecido. El mismo deber contener el nombre, dirección,
4 fecha, número de licencia, nivel de licenciamiento y, en el caso de licencias suspendidas o
5 canceladas, la razón y fecha de la acción tomada.
- 6 (t) Evaluar la educación, entrenamientos y experiencia profesional previa de los solicitantes
7 de licencias.
- 8 (u) Custodiar los expedientes de los profesionales estéticos y de las querellas recibidas. Esta
9 información podrá mantenerse de manera digitalizada o como parte del sistema
10 computadorizado que facilita la documentación.
- 11 (v) Proponer recomendaciones a la Asamblea Legislativa para realizar cambios o enmiendas a
12 esta Ley que redunden en beneficios a la salud, la seguridad y el bienestar público.
- 13 (w) Establecer los procedimientos y mecanismos para lograr intercambiar información con
14 otras jurisdicciones de licencias concedidas, suspendidas o revocadas.
- 15 (x) Mantener disponibles, a través de su página de Internet, todos los documentos y
16 formularios la Junta les requiera a los profesionales que practiquen la estética.
- 17 (y) El Presidente de la Junta firmará todo documento oficial de la misma o podrá delegar en
18 cualquier otro miembro de la Junta esta responsabilidad.
- 19 (z) Recomendar a la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) los contenidos mínimos de
20 competencias clínicas y estándares profesionales que deban ser considerados en el diseño
21 curricular. La aprobación, licenciamiento, evaluación y verificación de los currículos y

programas académicos continuarán bajo la jurisdicción y autoridad de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP), conforme establecido en la Ley 212-2018.

- (aa) Determinará mediante reglamentación la certificación y los requisitos necesarios en los currículos de enseñanza de toda institución educativa que se dedique, otorgue, ofrezca o cualquier modo emita certificaciones, título o grados académicos relacionados a la profesión de estética. Además, tendrá la autoridad para verificar todo currículo vigente.
- (bb) Establecerá los montos de las cubiertas que deberá tener la póliza de impericia profesional que le requerirá tener a todo profesional que practique la estética.

Artículo 14. – Código de Ética

Los miembros de la Junta tendrán como obligación cumplir con los Cánones de Ética. La Junta tendrá ciento ochenta (180) días para la formulación y aprobación del Código de Ética. La violación al Código estatuido constituirá causal para la destitución de cualquier miembro de la Junta.

Artículo 15. – Medidas Disciplinarias

La Junta dispondrá por reglamento las sanciones correspondientes a cada violación de cualquiera de los términos de esta Ley, los reglamentos adoptados en virtud de esta o cualquier Ley aplicable. También la Junta podrá suspender sumariamente, o suspender la licencia otorgada. A tales fines, se faculta a la Junta a celebrar vistas administrativas con el propósito de dilucidar la ocurrencia de violaciones a las disposiciones de esta Ley, los reglamentos adoptados en virtud de esta o cualquier Ley aplicable, ya sea motu proprio o mediante querella de la parte afectada o con conocimiento de los hechos.

Artículo 16. – Solicitud de Licencias a profesionales de la estética

Toda persona que presente ante la Junta una solicitud de licencia para practicar la profesión de esteticista en Puerto Rico deberá someter a la Junta lo siguiente:

- (a) nombre completo y sobrenombre o cualquier otro nombre utilizado;
- (b) dirección actual, información de contacto, fecha y lugar de nacimiento;
- (c) fotografía reciente firmada y documentación de identidad;
- (d) fecha de la graduación;
- (e) transcripción de créditos que evidencie haber completado los requisitos de un programa estética conforme a los niveles de licenciamiento establecidos en esta Ley, proveniente de una institución educativa autorizada o reconocida por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico o agencias acreditadoras federales y la Junta, según corresponda al nivel de preparación. El mismo deberá contener, pero sin limitarse: nombre, localización de la institución educativa de la que se graduó, grado obtenido, fecha de graduación; entre otros;
- (f) un certificado de antecedentes penales;
- (g) cualquier otro documento que la Junta estime conveniente requerir.

La Junta coordinará la administración de los exámenes de reválida para otorgar licencias para ejercer la profesión de esteticista. Los exámenes deberán ser teóricos y prácticos y cumplir con criterios de validez y confiabilidad.

Una vez el solicitante haya demostrado que cumple con los requisitos para ser admitido a tomar el examen de reválida, deberá emitir el pago correspondiente establecido por la Junta de acuerdo a los niveles de licenciamiento establecidos en esta Ley y mediante reglamentación a esos efectos. Los fondos recaudados por este proceso serán para el uso exclusivo de la Junta.

El solicitante se someterá a examen de reválida de conformidad con las competencias y los conocimientos requeridos para cada uno de los niveles de licenciamiento establecidos que conlleven a una práctica segura y efectiva. La Junta reglamentará todo lo relacionado a la administración de examen y sus niveles de licenciamiento. Además, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar que el examen mida adecuadamente la habilidad, nivel de competencia y conocimiento del aspirante, tanto a nivel práctico como teórico.

Artículo 17. - Fondos

La Junta se sostendrá de los ingresos generados por sus actividades. Dichos ingresos, con la excepción de las multas, será puesto en una cuenta especial para uso exclusivo de la Junta, a la cual se le agregarán todos los intereses devengados por el depósito de dichos ingresos. Estos fondos serán sólo utilizables para administración y para cumplir con los propósitos de la Ley. Todas las multas impuestas serán depositadas en el Fondo General Estatal.

Artículo 6 18.- Procedimientos Autorizados Según Categoría Profesional

~~El Departamento de Salud~~ La Junta, mediante reglamentación, identificará y clasificará los procedimientos estéticos ~~y de sueroterapia~~ que pueden ser realizados por cada categoría profesional, tomando en consideración las disposiciones de esta Ley, así como:

(a) formación académica;

(b) competencias clínicas para procedimientos estéticos no invasivos y que no incurran en prácticas inherentes al ejercicio de la medicina en Puerto Rico;

(c) certificaciones especializadas;

(d) evidencia científica y mejores prácticas internacionales;

(e) estándares regulatorios de ~~Federal~~ Food and Drug Administration (FDA) y European Union Medical (EU MDR).

Ninguna persona podrá utilizar medicamentos o productos que requieran receta médica, salvo por un médico o un profesional debidamente autorizado por un médico. En los procedimientos estéticos solo podrán utilizarse productos legalmente comercializado en los Estados Unidos y en cumplimiento con los requisitos regulatorios federales aplicables y conforme a los usos autorizados. Se prohíbe el uso de cualquier producto que no sea un producto regulado.

Para la clasificación de exfoliaciones químicas, la Junta considerará, según aplique, el agente o combinación de agentes, concentración, pH, relación pH/pKa, fracción de ácido libre disponible, formulación o vehículo, número de capas, tiempo de contacto, neutralización, técnica, protocolo del fabricante, profundidad tisular prevista, perfil de riesgo, educación y competencia profesional requerida.

Artículo 19. - Regulación de la Educación, Niveles de Licenciamiento y Competencias

Para ejercer la práctica de la estética en Puerto Rico, todo solicitante deberá aprobar un programa académico en una institución con licencia de autorización vigente por la Junta de Instituciones Postsecundarias. La formación se dividirá en un sistema de tres (3) niveles progresivos:

(a) Nivel 1 - Estética Facial

(1) Horas mínimas: Trescientas (300) horas de formación teórica y práctica.

(2) Competencias curriculares obligatorias: Introducción a la Estética; Anatomía y fisiología de la piel; Enfermedades y lesiones de la piel; Higiene, esterilización y control de infecciones; Química Cosmética; Análisis de la piel; Tratamientos

faciales para el cuidado de la piel; Exfoliaciones químicas superficiales; Tratamientos de acné (extracciones manuales superficiales); Tecnología para el tratamiento facial (identificación de aparatologías permitidas y decisiones de compra informadas); Masajes Faciales; Sala de tratamiento y ambientalización; Ética profesional; Administración y Marketing; y Práctica supervisada.

(3) Procedimientos autorizados:

- i. Limpieza y exfoliación superficial- Eliminación de impurezas, células muertas y detritos de la capa córnea cutánea.
- ii. Masaje facial y del cuero cabelludo- Manipulaciones manuales para estimular la circulación y relajar el tejido muscular superficial.
- iii. Aplicación de preparados químicos y cosméticos- Selección y uso de cremas, lociones, tónicos, aceites y mascarillas según el tipo de piel.
- iv. Envolturas faciales (Facial wrapping)- Técnicas de compresión e hidratación con bandas o gasas estéticas.
- v. Maquillaje profesional- Aplicación de cosméticos tradicionales para el diseño de imagen del rostro.
- vi. Evaluación cosmética de la piel- Análisis visual y táctil para determinar las necesidades estéticas básicas del cliente.
- vii. Procesos de descontaminación- Control de infecciones y sanitización de herramientas de uso estético.

(b) Nivel 2 - Estética Integral (Facial y Corporal)

- (1) Horas mínimas: Seiscientas (600) horas de formación teórica y práctica.

(2) Competencias curriculares obligatorias: La totalidad de las materias de Estética Facial; Tratamientos corporales manuales (reductor, moldeamiento, celulitis, flacidez); Química cosmética corporal; Nutrición aplicada a la Estética; Aparatología corporal; Evaluación estética corporal; Tratamientos depilatorios (cera); Ética profesional; Protocolos de seguridad; y Práctica clínica intermedia.

(3) Procedimientos autorizados:

i. Los procedimientos autorizados en la Estética Facial

ii. Limpieza y exfoliación corporal total: Tratamientos de pulido cutáneo, remoción de células muertas e hidratación de la piel en espalda, piernas, brazos y torso.

iii. Envolturas corporales y tratamientos de spa (Body wrapping): Aplicación de fangos, algas, mantecas u otros componentes cosméticos combinados con técnicas de compresión térmica.

iv. Depilación temporal: Eliminación del vello corporal y facial mediante el uso de ceras (frías, tibias o calientes), pinzas, hilos o cremas depilatorias.

v. Análisis avanzado de la piel y el color: Evaluación cosmética integral para determinar biotipos cutáneos corporales y recomendar rutinas de cuidado diario.

vi. Tratamientos faciales completos: Extracciones, mascarillas y aparatología estética básica de carácter comercial (como corrientes galvánicas o vaporizadores).

vii. Sanitización y control de infecciones: Manejo e higiene estricta del entorno de trabajo, camillas y herramientas para prevenir la contaminación cruzada.

(c) Nivel 3 – Estética Avanzada

(1) Requisitos de acceso: Haber completado previamente el nivel de Estética Facial y Estética Integral.

(2) Horas adicionales: Trescientas (300) horas mínimas de formación teórica y práctica.

(3) Competencias curriculares obligatorias: Anatomía y fisiología avanzada; Control de infecciones; Química cosmética avanzada; Trastornos de la piel; Microdermoabrasión; Exfoliaciones químicas superficiales; Dermaplaning; Microagujas no invasivas (según el marco regulatorio legal); Tecnologías láser (según el marco regulatorio); Evaluación y análisis avanzado del cliente; Leyes, regulaciones y prácticas empresariales; y Práctica clínica avanzada.

(4) Procedimientos autorizados:

i. Los procedimientos autorizados en la Estética Facial e Integral.

ii. Las exfoliaciones químicas se autorizarán conforme al nivel de competencia profesional y a los parámetros establecidos por la Junta. Los peelings muy superficiales y superficiales formarán parte de las competencias estéticas correspondientes. La Junta podrá autorizar determinados protocolos avanzados para el nivel avanzado cuando exista educación, capacitación o certificación específica y el protocolo

1 permanezca dentro de la profundidad y perfil de riesgo permitidos. La
2 clasificación regulatoria no dependerá exclusivamente del porcentaje de
3 concentración ni de la denominación comercial asignada por el
4 fabricante.

5 iii. Microdermabrasión avanzada: Exfoliación mecánica profunda mediante
6 puntas de diamante o cristales para tratar cicatrices, líneas de expresión
7 y texturas.

8 iv. Cuidado estético pre y postoperatorio: preparación cutánea previa y
9 tratamientos estéticos no invasivos de soporte durante la recuperación,
10 cuando sean compatibles con el estado de cicatrización y no impliquen
11 manejo de heridas abiertas, drenajes quirúrgicos, colecciones de fluidos o
12 complicaciones postoperatorias. Cuando el tratamiento se realice durante
13 una fase activa de recuperación quirúrgica, deberá observar las
14 indicaciones del cirujano o profesional de salud tratante.

15 v. Aparatología y modalidades estéticas avanzadas: Manejo de dispositivos
16 estéticos no ablativos permitidos (como radiofrecuencia, microcorrientes
17 o ultrasonidos estéticos) para el tensado y rejuvenecimiento tisular),
18 según definidos en esta Ley.

19 vi. Extracciones y correcciones avanzadas: Tratamiento especializado de
20 comedones profundos y afecciones de la piel bajo estrictas normas de
21 control de infecciones.

Toda institución de educación postsecundaria debidamente licenciada por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) que someta o mantenga programas en estética, se entenderá en cumplimiento con los requisitos de esta Ley una vez la JIP certifique que la oferta académica integra las competencias mínimas y horas requeridas en los Niveles 1, 2 y 3 establecidos en el presente Artículo.

La JIP contará con un término de ciento veinte (120) días calendario para evaluar la solicitud de licenciamiento sometida, verificar los documentos presentados, procesar el trámite y notificar por escrito su decisión a la institución educativa. Transcurrido dicho término sin que la JIP se exprese aprobando o rechazando la solicitud, se entenderá que fue aprobada.

Será obligación de la Junta de Instituciones Postsecundarias publicar y mantener actualizado un listado de los programas autorizados.

La Junta Examinadora de Servicios Estéticos no requerirá un proceso de aprobación o licenciamiento curricular separado al de la JIP.

Se dispone que el personal docente encargado de impartir los programas educativos relacionados con la profesión deberá cumplir con las competencias y credenciales académicas correspondientes a un nivel superior al que imparten, conforme a los parámetros aplicables a las instituciones de educación postsecundaria y al marco establecido por la Ley Núm. 212-2018.

Cuando se trate de cursos de educación continua, seminarios, talleres, adiestramientos y cursos cortos de cuarenta y cinco (45) horas o menos que no conduzcan a un diploma o certificado postsecundario, que no requieran el licenciamiento de la Junta de Instituciones Postsecundarias, será la Junta la designada para certificar la validez y convalidación de los mismos.

Artículo 20. – Disposición Transitoria sobre la Continuidad del Ejercicio Profesional de los Esteticistas Autorizados

Con el propósito de asegurar una implantación ordenada del régimen regulatorio establecido en esta Ley, evitar la interrupción injustificada de los servicios legalmente autorizados y preservar la continuidad de las actividades profesionales ejercidas al amparo de la legislación vigente al momento de la aprobación de esta Ley, se dispone que toda persona que, a la fecha de su vigencia, posea una licencia, certificación, autorización o credencial profesional válida para ejercer la práctica de la estética en Puerto Rico, continuará autorizada para ejercer dentro del alcance de la práctica permitido por las disposiciones legales y reglamentarias bajo las cuales fue originalmente autorizada, sujeto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de la reglamentación que adopte la Junta al amparo de la misma.

La entrada en vigor de esta Ley no tendrá el efecto de invalidar, revocar, extinguir o dejar sin efecto las licencias, certificaciones, autorizaciones o derechos previamente adquiridos conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento de su expedición. Dichas credenciales conservarán plena eficacia jurídica durante el proceso de transición regulatoria dispuesto en este Artículo, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras y disciplinarias conferidas a la Junta Examinadora de Servicios Estéticos por esta Ley y por cualquier otra legislación aplicable.

La Junta Examinadora de Servicios Estéticos establecerá, mediante reglamento, un procedimiento uniforme de transición dirigido a reconocer y convalidar la experiencia profesional, la preparación académica recibida de instituciones educativas licenciadas, las certificaciones, los adiestramientos especializados y la educación continua previamente obtenidos por los profesionales comprendidos en esta disposición, con el propósito de incorporarlos al nuevo

1 sistema de licenciamiento y clasificación profesional sin menoscabar la protección de la salud
2 pública ni los estándares mínimos de competencia establecidos por esta Ley.

3 La convalidación de credenciales o experiencia profesional autorizada por este Artículo no
4 constituirá una dispensa para realizar procedimientos estéticos invasivos, actos propios del
5 ejercicio de la medicina, odontología, enfermería u otra profesión de la salud cuyo ejercicio
6 requiera autorización legal específica. Toda persona acogida a esta disposición permanecerá
7 limitada al alcance de práctica permitido por las leyes especiales que regulan su profesión, por las
8 disposiciones de esta Ley y por la reglamentación promulgada por la Junta Examinadora de
9 Servicios Estéticos.

10 La Junta Examinadora de Servicios Estéticos deberá completar el proceso de transición y
11 clasificación de los profesionales comprendidos en esta disposición dentro de un término no
12 mayor de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley. Durante dicho período, las
13 personas acogidas a esta disposición podrán continuar ejerciendo la profesión conforme al alcance
14 de las licencias, certificaciones o autorizaciones que posean, siempre que mantengan vigentes las
15 mismas y cumplan con los requisitos de educación continua, renovación, inspección y demás
16 obligaciones reglamentarias que resulten aplicables.

17 Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una ampliación del alcance de
18 la práctica profesional previamente autorizado ni como una limitación a las facultades del
19 Departamento de Salud y la Junta Examinadora de Servicios Estéticos para reglamentar,
20 inspeccionar, fiscalizar o imponer las medidas administrativas y disciplinarias que procedan en
21 protección de la salud, la seguridad y el bienestar público.

Los estudiantes matriculados en un programa de estética ofrecido por una institución debidamente autorizada a la fecha de vigencia de esta Ley, así como los egresados de dichos programas dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a dicha fecha, tendrán derecho a ser admitidos al examen de reválida del nivel que corresponda a base del currículo bajo el cual cursaron sus estudios. La Junta dispondrá mediante reglamento el procedimiento de evaluación y admisión a examen de estas personas, sin que pueda exigírseles requisitos curriculares adicionales a los vigentes al momento de su matrícula.

Artículo 21. - Límites Absolutos de la Práctica (Procedimientos Prohibidos)

Independientemente del nivel de educación o certificación alcanzado, queda estrictamente prohibida la enseñanza de la estética o ejecución de los siguientes procedimientos dentro del ámbito de la estética:

(a) Inyecciones de cualquier tipo;

(b) Procedimientos láser de grado médico, ablativos y no ablativos prohibidos (según definidos en esta Ley);

(c) Microagujas profundas con una longitud mayor de 0.50 mm;

(d) Uso de dispositivos de plasma térmico, comúnmente denominados plasma "fibroblast", plasma pen o términos equivalentes, cuando su mecanismo de acción produzca intencionalmente quemadura controlada, ablación, coagulación térmica, carbonización o destrucción tisular. Esta prohibición no se interpretará como una exclusión automática de tecnologías de plasma frío, "cold atmospheric plasma" o plasma de baja temperatura que no produzcan ablación ni destrucción térmica intencional; dichas

tecnologías podrán ser evaluadas separadamente por la Junta conforme a evidencia científica, indicación, perfil de seguridad y regulación aplicable.

(e) Plasma rico en plaquetas (PRP);

(f) Peelings químicos profundos y aquellos protocolos de exfoliación química cuyo mecanismo de acción, profundidad tisular prevista, toxicidad sistémica o perfil de riesgo requiera manejo médico. La Junta establecerá mediante reglamento los agentes, formulaciones, combinaciones, parámetros y protocolos que excedan el alcance autorizado para cada nivel profesional. Ningún porcentaje de concentración, por sí solo, constituirá el criterio universal para clasificar un peeling como superficial, medio o profundo;

(g) Eliminación de lesiones cutáneas;

(h) Drenaje linfático postoperatorio, ya sea facial o corporal;

(i) Procedimientos relacionados con el tratamiento de pie diabético, uñas encarnadas, hongos y otras afecciones similares cuya naturaleza corresponde a ser tratados por profesionales médicos debidamente cualificados;

(j) Cualquier procedimiento que implique un riesgo inherente de sangrado, infección o alteración tisular, o que se encuentre fuera de los límites de la profesión; y

(k) Cualquier otra práctica contraria a las disposiciones de esta Ley.

~~Artículo 7. Requisitos para la Administración de Sueroterapia~~

~~Todo establecimiento que ofrezca terapias intravenosas deberá:~~

(a) ~~Contar con un área de preparación estéril y protocolos de control de infecciones que deberán ser exhibidos en un lugar visible para el público que comparece al lugar.~~

(b) ~~Utilizar únicamente productos regulados, con trazabilidad verificable.~~

(c) ~~Registrar lote, proveedor, fecha de administración y profesional que realizó el procedimiento.~~

(d) ~~Contar con equipo para manejo de emergencias médicas.~~

Artículo 22. – Capacitación para manejo de equipos de tratamientos estéticos y protocolos de utilización segura y mantenimiento.

(a) Mantenimiento Obligatorio – Todo equipo utilizado en los centros de servicios estéticos deberá recibir mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración de forma periódica. Este mantenimiento será ejecutado por el manufacturero del equipo o por personal técnico debidamente certificado y autorizado, que demuestre la capacidad técnica y competencias requeridas para garantizar su óptimo y seguro funcionamiento.

(b) Bitácora – Cada centro de servicios estéticos deberá elaborar y mantener actualizada una bitácora o historial de mantenimiento por cada equipo en uso dentro de sus instalaciones. Esta bitácora podrá ser digital o física, y deberá estar permanentemente disponible en el establecimiento para ser evaluada, fiscalizada e inspeccionada en cualquier momento por el personal autorizado del Departamento de Salud.

(c) Contenido Mínimo de la Bitácora – La bitácora de mantenimiento de cada equipo deberá contener, pero sin limitarse, la siguiente información:

1. Identificación del equipo: Nombre, marca, modelo, número de serie, año de fabricación y procedencia.
2. Registro de intervenciones: Fecha y hora exacta de cada mantenimiento, calibración, inspección o reparación realizada.
3. Datos del técnico: Nombre completo, firma, compañía a la que representa y número de certificación o licencia del personal autorizado que realizó el servicio.
4. Descripción del trabajo, detalle específico de las piezas reemplazadas, calibraciones efectuadas, actualizaciones de software o fallas corregidas.
5. Próxima fecha para la revisión preventiva recomendada por el manufacturero.

(d) Protocolos de Seguridad y Competencias Mínimas – La Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico establecerá mediante reglamento los protocolos detallados para la utilización segura de los equipos estéticos, definirá las competencias técnicas y académicas mínimas para su utilización, así como las certificaciones de capacitación que deberá poseer el profesional de la estética para operar de forma segura cada tipo de equipo y aparatología en los centros de servicios estéticos. Disponiéndose expresamente que el uso del equipo estético deberá limitarse exclusivamente al indicado por el manufacturero.

Artículo 23. – Educación Continua

Con el propósito de fortalecer la protección del consumidor y la calidad de los servicios ofrecidos, todo profesional que practique la estética deberá tomar, al menos, veinticuatro (24) horas de educación continua cada tres (3) años, ofrecidas por proveedores debidamente registrados en la Junta Examinadora de Servicios Estéticos. Estos cursos abarcarán temas de:

control de infecciones, bioseguridad, Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), asepsia, aparatología, nuevas tecnologías o procedimientos, entre otros.

No se considerará educación continua las demostraciones ofrecidas por fabricantes, marcas o distribuidores de productos y equipos cuyo propósito es meramente demostrar las características, protocolos y forma de utilizar un producto o equipo específico.

Los requisitos de la educación continua serán determinados por reglamento creado por la Junta Examinadora de Servicios Estéticos al amparo y conforme a las disposiciones de la presente Ley. La Junta podrá aumentar las horas requeridas de educación continua mediante reglamento, conforme a las mejores prácticas de la profesión.

Artículo 8 24.- Consentimiento Informado y Evaluación Clínica

Previo a recibir ~~tratamiento~~ el servicio estético:

(a) El ~~paciente~~ cliente será evaluado ~~clínicamente~~ por un profesional autorizado.

(b) Se El profesional entregará un documento que contenga el consentimiento informado por escrito, en lenguaje comprensible detallado que incluya:

(1) naturaleza del procedimiento y beneficios razonablemente esperados,

(2) riesgos,

(3) alternativas disponibles,

(4) posibles complicaciones

(5) advertencias conforme a FDA o la autoridad reguladora aplicable,

(6) tiempo de recuperación,

(7) posibilidad de requerir procedimientos adicionales,

(8) cualquier otra información adicional que el médico o profesional autorizado estime pertinente para proveer un consentimiento informado adecuado conforme a las mejores prácticas de la profesión, y

(9) cualquier información adicional que la Junta Examinadora de Servicios Estéticos y el Departamento de Salud de Puerto Rico requieran conforme al reglamento para proveer un consentimiento informado.

(c) El consentimiento informado deberá mantenerse en el expediente por un mínimo de cinco (5) años a partir del último tratamiento efectuado.

(d) Cuando se utilice algún producto, el profesional deberá informarle al cliente el nombre del producto y su propósito. Lo anterior también deberá ser documentado.

(e) El cliente deberá conocer la identidad, profesión, licencia y preparación de la persona que realizará el procedimiento.

Artículo 9 25.- Publicidad y Mercadeo

Los establecimientos regulados por esta Ley tendrán la obligación de:

(a) Divulgar el nombre y licencias de los profesionales que realizan cada procedimiento.

~~(a)~~ (b) Evitar publicidad engañosa o afirmaciones falsas sobre resultados no comprobados. Quedan expresamente prohibidos los reclamos de resultados "milagrosos", "garantizados", "instantáneos" o cualquier otra afirmación de eficacia que carezca de evidencia científica competente y confiable.

~~(b) Divulgar el nombre y licencias de los profesionales que realizan cada procedimiento.~~

1 (c) Abstenerse de promover productos o tratamientos no autorizados por la FDA o
2 la entidad reguladora aplicable o que no hayan sido autorizados para el uso
3 indicado.

4 (d) abstenerse de representar que un producto o servicio cumple con un estándar, calidad,
5 grado o patrocinio cuando no es así.

6 (e) Abstenerse de anunciarse como especialista en una de las ramas de la medicina sin
7 estar debidamente certificado como tal por la "Junta de Licenciamiento y Disciplina
8 Médica".

9 (f) Abstenerse de anunciarse, promoverse, sostener ante el público o realizar
10 representaciones en cualquier modo, dando a entender que está autorizado a practicar la
11 medicina en la jurisdicción. Esta prohibición también incluye el uso del término "med",
12 "médico", "médica", "especialista" o equivalentes, por profesionales que no cuente con
13 dicha preparación, cuando dichas expresiones puedan inducir a error respecto a la
14 naturaleza médica de determinados servicios.

15 (g) Abstenerse de ofrecer, garantizar o emprender la previsión, el diagnóstico, la
16 corrección y/o tratamiento y la rehabilitación de cualquier manera o por cualquier
17 medio, método o equipo, de cualquier enfermedad, condición, dolor, fractura, debilidad,
18 defecto, condición mental o anormalidad física de cualquier persona.

19 (h) Abstenerse de efectuar, difundir o publicar cualquier anuncio, promoción,
20 representación, testimonio o reclamo que sea falso, engañoso o susceptible de inducir a
21 error al consumidor.

(i) Abstenerse de ofrecer, garantizar o realizar cualquier tipo de operación quirúrgica a cualquier persona.

(j) Abstenerse de interpretar la necesidad médica de una determinación en una decisión que afecte el diagnóstico y/o tratamiento de una persona.

(k) Abstenerse de someter documentos falsos o fraudulentos a la Junta Examinadora de Servicios Estéticos y al Departamento de Salud con el propósito de obtener una licencia.

(l) cualquier otra práctica compatible con esta Ley que sea establecida por el secretario de salud mediante reglamento.

Artículo 26.- Disposiciones Sanitarias

Los centros de servicios estéticos deberán ajustarse a las disposiciones y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, los centros de servicios estéticos no podrán realizar procedimientos estéticos invasivos, según definidos en esta Ley.

Artículo 27.- Reporte de Complicaciones Adversas

Todo profesional o establecimiento deberá notificar al Departamento de Salud cualquier complicación adversa grave dentro de un término no mayor de ~~setenta y dos (72) horas~~ quince días. ~~El Departamento mantendrá un registro y establecerá protocolos de seguimiento. Este registro deberá entrar en funcionamiento en un término de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de la Ley.~~

La notificación del reporte de complicaciones adversas deberá incluir:

(a) La fecha del evento;

(b) Un resumen del evento, incluyendo, pero sin limitarse al nombre del cliente y el producto involucrado;

(c) La dirección donde ocurrió el evento y/o donde el paciente recibió servicios; y

(d) Cualquier otra información material.

La violación a este artículo estará sujeta a acciones disciplinarias, incluyendo multas, suspensión o revocación de la licencia, según establezca el Secretario mediante Reglamento.

El Departamento mantendrá un registro y establecerá protocolos de seguimiento. Este registro deberá entrar en funcionamiento en un término de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de la Ley.

Artículo ~~11~~ 28.- Inspecciones y Cumplimiento

El Departamento de Salud realizará inspecciones periódicas, ~~anunciadas y no~~ ~~anunciadas~~, para verificar cumplimiento de los centros de servicios estéticos. Se autoriza la imposición de medidas correctivas, multas, sanciones y órdenes de cese inmediato cuando la seguridad del paciente se vea comprometida.

El Departamento de Asuntos del Consumidor, conforme al Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, podrá, en coordinación con el Departamento de Salud, promover y velar por el cumplimiento de la presente Ley y la reglamentación aplicable.

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, por su parte, tendrá el deber de procurar de que los profesionales regulados bajo la presente Ley no ejerzan o practiquen ilegalmente la medicina. Mientras que la Junta Examinadora de Servicios Estéticos tendrá el deber de procurar de que los profesionales regulados bajo la presente Ley no ejerzan o practiquen ilegalmente la estética.

La negativa a permitir al Departamento de Salud o el Departamento de Asuntos del Consumidor el acceso para llevar a cabo una inspección estará sujeta a sanciones, incluyendo multas, suspensión o revocación de la licencia.

Artículo ~~12~~ 29.- Penalidades

Toda persona natural o jurídica que incumpla con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos o cualquier orden emitida al amparo de esta, incurrirá en una violación administrativa, sancionable con una multa que no será menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000) por cada infracción. Cada infracción deberá ser considerada como una violación por separado.

La determinación, evaluación e imposición de la multa administrativa corresponderá al oficial autorizado que intervenga en la investigación o fiscalización del incumplimiento, conforme a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la infracción, sin perjuicio de otros remedios disponibles en derecho.

Además de la multa administrativa dispuesta en este Artículo, la autoridad competente podrá imponer, de forma alternativa o concurrente, cualquiera de las siguientes sanciones administrativas, según corresponda:

(a) Suspensión temporal o revocación de la licencia, permiso o autorización otorgada al amparo de esta Ley;

(b) Cierre parcial o total del establecimiento, de manera provisional o permanente;
y

(c) Referidos a la Junta Examinadora correspondiente, cuando la conducta imputada así lo amerite conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Las sanciones aquí establecidas se impondrán previa observancia del debido proceso de ley, conforme a los procedimientos administrativos.

También serán de aplicación las disposiciones del Artículo 35 de la Ley Núm. 139-2008, “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, evitando que la reglamentación pueda interpretarse como una autorización para realizar procedimientos invasivos por personas que no posean la licencia correspondiente.

Artículo ~~13~~ 30.- Reglamentación

~~El Tanto~~ el Departamento de Salud como la Junta Examinadora de Servicios Estéticos adoptarán, enmendarán, promulgarán y harán cumplir ~~adoptará, enmendará, promulgará y hará cumplir~~ todas las reglas necesarias para implementar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento veinte (120) días. El referido reglamento no podrá habilitar el que los esteticistas realicen procedimientos estéticos invasivos y solamente regulará aquellos procesos estéticos no invasivos según definidos en esta Ley.

El Reglamento deberá abarcar, al menos, los siguientes temas:

(a) obtención, renovación y suspensión de licencias;

(b) educación y educación continua;

(c) competencias del personal docente encargado de impartir los programas educativos;

(d) disposiciones transitorias sobre la Continuidad del Ejercicio Profesional de los Esteticistas Autorizados

(e) capacitación requerida para manejo de equipos de tratamientos estéticos y protocolos de utilización segura y mantenimiento;

(f) manejo de productos;

(g) procedimientos autorizados por categoría profesional;

1 (h) prohibiciones;

2 (i) consentimiento informado;

3 (j) protocolos de higiene, manejo de desperdicios y control de infecciones;

4 (k) regulaciones sobre publicidad y mercadeo;

5 (l) obligación y procedimiento para reportar complicaciones adversas;

6 (m) forma y modo de realizar inspecciones;

7 (n) requisitos y proceso de convalidación de seminarios, talleres, adiestramientos, cursos

8 cortos de cuarenta y cinco (45) horas o menos y programas de educación continua que no

9 conduzcan a un diploma o certificado postsecundario

10 (o) disposiciones éticas;

11 (p) sanciones y medidas disciplinarias;

12 (q) gobierno interno de la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico;

13 (r) exámenes de reválida;

14 (s) contenido y proceso de evaluación de querellas;

15 (t) requisitos para la póliza de impericia profesional;

16 (u) reciprocidad con otras jurisdicciones;

17 (v) entre otros.

18 La enumeración de tecnologías y prácticas contenida en esta Ley no se interpretará como
19 taxativa. La Junta podrá reconocer mediante reglamento tecnologías nuevas, emergentes o
20 sustancialmente equivalentes destinadas a indicaciones estéticas autorizadas, siempre que su
21 mecanismo de acción, profundidad de efecto tisular, indicación, perfil de seguridad, estatus
22 regulatorio y requisitos de capacitación sean compatibles con el alcance profesional establecido.

De igual forma, el Departamento de Asuntos del Consumidor, conforme a las facultades conferidas por su Ley Orgánica y la reglamentación aplicable, podrá realizar inspecciones y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley que incidan sobre la protección de los consumidores. En particular, velará por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad, promoción, mercadeo y prácticas comerciales de los centros de servicios estéticos y de los profesionales sujetos a esta Ley, a los fines de prevenir, investigar y atender anuncios, representaciones o prácticas falsas, engañosas, confusas o susceptibles de inducir a error al consumidor. Asimismo, podrá ejercer, dentro del ámbito de su jurisdicción, las facultades administrativas y fiscalizadoras que le correspondan para hacer cumplir esta Ley, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", y la reglamentación vigente sobre prácticas comerciales.

Artículo 31.- Requisitos sobre los médicos y dentistas

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como un requisito adicional para que los médicos cobijados bajo la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como la "Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica" o los dentistas regulados bajo la Ley Núm. 75 del 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como la "Ley de la Junta Dental Examinadora".

Artículo 44 32.- Separabilidad

Si cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado al artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de

1 cualquier artículo, cláusula, párrafo, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
2 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
3 invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en
4 que ésta se pueda aplicar válidamente.

5 Artículo ~~15~~ 33.- Vigencia

6 Esta Ley comenzará a regir ~~inmediatamente~~ dos (2) años después de su aprobación.

7 ~~El Departamento de Salud adoptará, enmendará, promulgará y hará cumplir~~
8 ~~aquellas reglas, aquellos reglamentos y aquellas normas, con respecto a todas las~~
9 ~~personas que le sea aplicable esta Ley, y aseguren los propósitos de esta.~~
10 ~~Disponiéndose, que las disposiciones reglamentarias adoptadas o enmendadas de~~
11 ~~conformidad a la presente Ley estarán sujetas a la Ley 38-2017, según enmendada,~~
12 ~~conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de~~
13 ~~Puerto Rico”.~~